



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jl. Raden Panji No. 158 Lt. 8 Kepanjen, Kabupaten Malang, Jawa Timur 65163
Telp (0341)392029, Surel: dinas.lh@malangkab.go.id –
Laman: <http://lh@malangkab.go.id>

Nomor : 600.4.16/1017/35.07.310/2025
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Pengecualian penerapan denda atas
keterlambatan pelaksanaan paksaan
pemerintah

Kepanjen, 4 Maret 2025
Kepada
Yth. Direktur RS. Prima Husada
di

SINGOSARI

Sehubungan dengan telah berakhirnya jangka waktu penerapan Keputusan Bupati Malang Nomor: 100.3.3.2/287/35.07.013/2024 tentang Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah Kepada Penanggung Jawab Usaha Rumah Prima Husada dan hasil pengawasan ketaatan penerapan keputusan sanksi administratif, maka sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pengawasan dan Sanksi Administratif Bidang Lingkungan Hidup pada Pasal 59 ayat (1), (2) dan (3) yang menyatakan:

- ayat (1): Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan dapat mengajukan pengecualian penerapan denda atas keterlambatan pelaksanaan paksaan pemerintah.
- ayat (2): Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk setiap keterlambatan yang disebabkan oleh:
 - a. bencana Alam;
 - b. proses Administrasi Penerbitan Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Teknis, dan/atau SLO;
 - c. terbatasnya ketersediaan teknologi penanggulangan pencemaran lingkungan hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup di dalam negeri dan/atau;
 - d. terbatasnya ketersediaan teknologi pemulihan fungsi Lingkungan Hidup di dalam negeri.
- ayat (3): Permohonan pengecualian diajukan secara tertulis kepada menteri, gubernur, bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya yang disertai dengan:
 - a. penjelasan mengenai alasan dimohonkannya pengecualian;
 - b. asesmen potensi dampak yang terjadi akibat keterlambatan pelaksanaan paksaan pemerintah;
 - c. rencana kerja, termasuk jangka waktu perpanjangan yang dibutuhkan;
 - d. pernyataan kesanggupan usaha dan/atau kegiatan menyelesaikan kewajiban; dan

- e. bukti pendukung berupa surat, foto, dan video dan/atau keterangan pihak berwenang yang memperkuat alasan permohonan perpanjangan jangka waktu.

Berdasarkan Pasal di atas maka disampaikan kepada RS. Prima Husada untuk menyampaikan permohonan secara tertulis perihal pengecualian penerapan denda atas keterlambatan pelaksanaan paksaan pemerintah kepada Bupati Malang, cq. Kepala Dinas Lingkungan Hidup.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.



Tembusan Yth:

1. Bapak Bupati Malang (sebagai laporan);
2. Sdr. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Malang;
3. Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Malang;
4. Sdr. Camat Singosari Kab. Malang.